UBND TỈNH LÂM ĐỒNG **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 9140 /VPUBND-NNMT V/v tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên UBND tỉnh	*Lâm Đồng, ngày 13 tháng 3 năm 2026*

Kính gửi: Sở Tài chính

Ngày 04/02/2026, Văn phòng UBND tỉnh nhận được Báo cáo thẩm định số 51/BCTĐ-STC ngày 19/01/2026 của Sở Tài chính về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác mỏ cát thôn Buôn Choah, xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện Quy chế số 05-QC/TU ngày 19/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quy chế số 08-QC/ĐU ngày 16/01/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh, Quy chế làm việc của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin ý kiến các đồng chí Thành viên UBND đối với văn bản của Đảng ủy UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác mỏ cát thôn Buôn Choah, xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng.

Đến nay, có 19/23 Phiếu ghi ý kiến của Thành viên UBND tỉnh, trong đó có 03/19 phiếu tán thành hoàn toàn, 07/19 phiếu tán thành không có ý kiến, **07/19 phiếu tán thành có ý kiến, 02/19 phiếu không tán thành và phiếu có ý kiến.**

Văn phòng UBND tỉnh chuyển ý kiến Thành viên UBND tỉnh để rà soát, tiếp thu và làm rõ một số nội dung sau:

1. Ý kiến của đồng chí Nguyễn Hồng Hải – UVBTV – Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Để đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ cơ sở pháp lý:

(1) Đề nghị Sở Tài chính rà soát lại quy định pháp luật về việc cấp mỏ hiện nay có văn bản quy trình, quy định mới bổ sung thay thế không (vì các văn bản áp dụng chủ yếu trước năm 2024).

(2) Đây là dự án khai thác cát lòng sông nên tác động do dòng chảy xói bờ diễn biến phức tạp vì vậy bước đánh giá sơ bộ cần làm rõ ý kiến của UBND tỉnh Đắk Lắk và của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

2. Ý kiến của đồng chí Võ Ngọc Hiệp – TUV – Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đề nghị làm rõ:

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư khi đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép mà không qua đấu thầu, đấu giá. Trường hợp này chưa được cấp phép nhưng lại đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; sau đó mới không qua đấu thầu, đấu giá lựa chọn nhà đầu tư; sau đó mới cấp phép khai thác khoáng sản. Như vậy có đúng quy định của pháp luật không? Theo căn cứ điều khoản cụ thể nào của Luật Địa chất và Khoáng sản, Luật Đầu tư và các quy định khác có liên quan.

3. Ý kiến của đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – TUV – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Đề nghị giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo rõ: Trường hợp không đấu giá khoáng sản theo luật thì chỉ được cung cấp cho công trình nhà nước hay được bán tự do.

4. Ý kiến của Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Khai thác mỏ cát không được sạt lở bờ sông, không để nhân dân khiếu kiện, ảnh hưởng môi trường, các cơ quan chức năng và các địa phương khảo sát, thẩm định kỹ trước khi quyết định.

5. Ý kiến của đồng chí Phạm Thị Trà My – Giám đốc Sở Tư pháp

- Đối với dự thảo Quyết định:

+ Tại phần căn cứ: Viết đúng tên căn cứ thứ nhất như sau: *"Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày…"*; Đưa căn cứ *"Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và Nghị quyết số 1671/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lâm Đồng"* lên trước căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

+ Đối với nội dung *"Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Mai nộp ngày 26/02/2024; điều chỉnh, bổ sung ngày 12/9/2024, ngày 13/11/2024, và ngày 20/8/2025"*. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại nội dung được gạch chân cho phù hợp (theo hồ sơ thì nhà đầu tư là Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trường Huy Đắk Nông, không phải là Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Mai).

- Đối với dự thảo Công văn về việc xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư: Rà soát, chỉnh sửa lỗi chính tả. Tại phần ký văn bản, thẩm quyền ký của UBND tỉnh (không phải của Chủ tịch UBND tỉnh).

- Viết đúng, thống nhất tên của doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trường Huy Đắk Nông hay Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ Trường Huy Đắk Nông (các dự thảo còn sử dụng lẫn lộn tên của doanh nghiệp).

6. Ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch:

- Đề xuất điều chỉnh cụm từ "CHẤP THUẬN" thành "QUYẾT ĐỊNH".

- Tại Điểm b, Khoản 8, Điều 1, đề xuất điều chỉnh các cụm từ: "Quý III/2025" thành "Quý I/2026", "Quý II/2026" thành "Quý III/2026" để đảm bảo trùng khớp nội dung với Khoản f, Điểm 2, Mục IV của Báo cáo thẩm định số 51/BCTĐ-STC ngày 19/01/2026 của Sở Tài chính.

7. Ý kiến của đồng chí Lê Ngọc Tiến – Giám đốc Sở Xây dựng:

Khu vực khai thác cát có khả năng ảnh hưởng đến việc lấy nước của trạm bơm Bàu Cỏ, nguy cơ gây sạt lở bờ sông Krông Nô. Đề nghị Nhà đầu tư sau khi được chấp thuận, khi triển khai các bước tiếp theo phải tiến hành khảo sát, đánh giá, tính toán chi tiết, đầy đủ để xây dựng phương án, biện pháp khai thác đảm bảo an toàn cho các công trình trong khu vực dự án, khu vực lân cận và lòng sông, bãi sông…. Trong trường hợp dự án khai thác cát có tác động đến khả năng hoạt động của trạm bơm hoặc gây nguy cơ sạt lở bờ sông hoặc gây nguy cơ mất an toàn các công trình xây dựng trên sông (nếu có) đề nghị không cấp phép khai thác tại khu vực được đánh giá có khả năng tác động.

8. Ý kiến của đồng chí Ngô Kiểm – Chánh Thanh tra tỉnh:

- Đề nghị Sở Tài chính điều chỉnh lại dự thảo quyết định theo Mẫu A.II.3 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Rà soát, xem xét lại phần căn cứ của dự thảo quyết định: Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do **Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Mai** hay **Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trường Huy Đắk Nông** nộp để thống nhất với nội dung dự thảo quyết định.

9. Ý kiến của đồng chí Nguyễn Bá Út – Giám đốc Sở Công Thương:

Đề xuất chủ trương thực hiện Dự án khai thác mỏ cát thôn Buôn Choah, xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trường Huy Đắk Nông (Nhà đầu tư) đã được Sở Tài chính lấy ý kiến các Sở, ngành và tổng hợp, báo cáo kết quả thẩm định tại Báo cáo số 51/BCTĐ-STC ngày 19/01/2026. Do vậy, Văn phòng UBND tỉnh căn cứ kết quả thẩm định của Sở Tài chính tại Báo cáo số 51/BCTĐ-STC, các quy định của pháp luật có liên quan để xem xét, tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án.

Đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Nam Đà và các cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định./.

***Nơi nhận*:**
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Yên);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- PCVP UBND tỉnh (đ/c Nhân);
- UBND xã Nam Đà;
- Lưu VT, NNMT(V.Thường).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

Đinh Ngọc Nhân